

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR



DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES

APROBADO POR EL CONSEJO
ESCOLAR

EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

TITULO PRELIMINAR

ARTICULO 1

El Colegio Nuestra Señora de los Dolores S.L. es un Centro Privado Educativo sito en la C/ Tordo, entre los números 9 a 15 y c/ Santiago Estévez entre los números 11 a 17 de Madrid.

Es un Centro con Clasificación Provisional desde 1961 y con Clasificación Definitiva según B.O.E. del 20 de Octubre de 1988 para 16 unidades de la antigua E.G.B. según B.O.E. del 20 de Noviembre de 1992 para 6 unidades de la antigua Educación Preescolar, y según B.O.E. del 23 de Agosto de 1996 para 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria.

Figura inscrito en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con el Código nº: 28019592 y concertado por esta Consejería de Educación actualmente para:

- 6 Unidades de Educación infantil I Ciclo. (BOCM 5733/2006)
- 6 Unidades de Educación Infantil II Ciclo. (BOCM 04/08/2000)
- 12 Unidades de Educación Primaria. (BOCM 10/08/2004)
- 8 Unidades de Educación Secundaria Obligatoria. (BOCM 10/08/2004)

ARTICULO 2

La titularidad del Centro es una Sociedad Limitada representada legalmente por Don Jesús Romero Domínguez.

ARTICULO 3

El carácter propio del Centro, definido por la titularidad en el marco de la Constitución y con respeto a los derechos garantizados por las diferentes leyes y decretos de ámbito nacional y autonómico, aparece expresado en el **ideario del Centro**, documento ANEXO I a este reglamento, al que tienen acceso todos los elementos de la comunidad educativa.

Todos los integrantes de la comunidad educativa deben respeto al ideario del Centro, al que habrán de adaptar sus actuaciones.

ARTICULO 4

Son fines principales del Centro los siguientes:

- El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado.
- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales en el ejercicio de la tolerancia.

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
- La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
- La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
- La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

TITULO PRIMERO

LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

ARTICULO 5

El Centro se constituye como una Comunidad Educativa, integrada por la Titularidad, el Equipo Directivo, los Profesores, los Alumnados, los Padres y el Personal de Administración y Servicios.

La finalidad primordial de dicha Comunidad Educativa es el desarrollo integral de la personalidad de los alumnados, orientada por los principios y valores que definen el ideario del Centro.

ARTICULO 6

La titularidad del Centro establece su ideario y garantiza la virtualidad del mismo promoviendo y orientando la actividad de todos los elementos de la Comunidad Educativa hacia la consecución de los fines que le son propios.

ARTICULO 7

Los Directores en Educación Infantil-Primaria y en Educación Secundaria serán los representantes de la Comunidad Educativa y asumirán la responsabilidad inmediata de la gestión del Centro, en especial la de dirigir y coordinar la acción de todos los elementos de la Comunidad Educativa.

ARTICULO 8

Los profesores tienen a su cargo la aplicación práctica y directa del proyecto educativo del Centro, a través, del ejercicio de su función formativa y docente.

ARTICULO 9

Los alumnados son los destinatarios y a la vez los protagonistas del proceso educativo que justifica la existencia de la Comunidad.

ARTICULO 10

Los padres o los representantes legales de los alumnados, responsables últimos de su educación forman parte de la Comunidad Educativa, colaborando al logro de sus fines a través del mantenimiento de relaciones regulares con los restantes elementos que la componen.

ARTICULO 11

El Personal de administración y servicios esta integrado en la Comunidad Educativa del Centro, en la que desempeña las tareas que, en cada caso, le son propias.

TITULO SEGUNDO

ORGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO

CAPITULO 1

ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO

ARTÍCULO 12

1. Los Directores son los representantes de la Comunidad Educativa del Centro, elegidos por el Consejo Escolar, en cuanto tal, ejercitan los derechos y asume las obligaciones. que no sean exclusivas de aquel.
2. El nombramiento y cese de los Directores del Centro se efectuará de acuerdo con las previsiones establecidas en la normativa vigente.

ARTÍCULO 13

Son funciones propias de los Directores del Centro:

- a) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del Centro de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar.
- b) Ejercer la Jefatura del personal docente.
- c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del Centro.
- d) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro.
- e) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades.
- f) Ostentar la representación del Centro ante todo tipo de instancias.
- g) Interpretar el ideario del Centro y velar por su correcta aplicación.
- h) Acordar con el Consejo Escolar los criterios de selección para la provisión de vacantes del personal docente.
- i) Proponer al Consejo Escolar para su aprobación el presupuesto y la

rendición de cuentas anuales del Centro.

j) Supervisar la ejecución del presupuesto del Centro.

k) Autorizar los gastos y pagos del mismo.

l) Dirigir al personal de administración y servicios.

ARTÍCULO 14

Podrá existir un Jefe de Estudios que asumirá las competencias para todas las etapas educativas. Será un cargo elegido por la titularidad el Centro. Si no fuese nombrado, sus competencias serán asumidas directamente por los directores de etapa. Son funciones propias del Jefe de Estudios:

a) Promover y coordinar la renovación pedagógica y didáctica del Centro y el funcionamiento de sus distintas instancias académicas.

b) Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario, del orden y disciplina de alumnados y profesores del Centro.

c) Coordinar la utilización de las instalaciones y del equipo didáctico y cuidar de su actualización y mantenimiento.

d) Ejercer las funciones del Director en caso de ausencia o enfermedad de éste. En caso de ausencia del Jefe de Estudios, ejercerá como tal, de forma provisional el profesor que designe la titularidad.

e) Organizar los actos académicos.

f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director y Titular del Centro dentro de su ámbito de competencia.

ARTÍCULO 15

El Administrador o los gerentes, tienen a su cargo, con carácter general, la gestión económico-administrativa del Centro, correspondiéndole de modo expreso, las siguientes funciones:

a) Elaborar la propuesta de presupuesto y la de rendición de cuentas del Centro, así como la dirección de la Secretaría.

b) Asumir la gestión económico-financiera del Centro, informando regularmente de ella a la Dirección del mismo.

c) Mantener las relaciones de carácter ordinario de la Administración y con los proveedores.

- d)** Velar por el buen estado de las instalaciones y servicios del Centro.
- e)** Cualquier otra que le sea expresamente encomendada dentro de su ámbito por la titularidad del Centro.

ARTÍCULO 16

Los administradores y gerentes serán nombrados y cesados por la titularidad del Centro.

ARTÍCULO 17

El Secretario tiene a su cargo la gestión burocrática y documental del Centro, siendo sus funciones, entre otras, las siguientes:

- a)** Dar fe de todos los títulos y certificaciones de los actos de toma de posesión del profesorado, resultados de exámenes y expedientes académicos o disciplinarios.
- b)** Efectuar las comunicaciones oficiales y despachar la correspondencia del Centro.
- c)** La custodia del archivo y ficheros del Centro.
- d)** Asumir, por indicación expresa del Director, la Secretaría de los órganos colegiados del Centro, cuando no disponga otra cosa las disposiciones vigentes.
- e)** Cualquier otra, dentro de su ámbito, que le sea encomendada por la Dirección del Centro.

Artículo 18

El Secretario será nombrado y cesado por la titularidad del Centro.

CAPITULO 2

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 19

El Consejo Escolar del Centro es un órgano colegiado de gobierno del mismo, a través del cual los distintos elementos de la Comunidad Educativa intervienen en el Control y gestión del Centro en el marco de lo previsto en la normativa vigente y de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 20

1. El Consejo Escolar del Centro está constituido por los siguientes miembros:

- a) El Director, que ejercerá como presidente del mismo.
- b) Tres representantes designados libremente por la titularidad del Centro.
- c) Cuatro representantes del Profesorado, elegidos por el Claustro de Profesores.
- d) Cuatro representantes de los Padres de Alumnados, elegidos de entre todos y por todos los Padres de Alumnados.
- e) Dos representantes de los Alumnados de Educación Secundaria, elegidos por ellos.
- f) Un representante del personal de Administración y servicios, elegido por dicho personal en reunión convocada al efecto por el Director del Centro.

2. La elección de los distintos representantes se efectuará a través de un procedimiento que garantice la publicidad y objetividad del proceso electoral, así como el carácter personal, directo, igual y secreto del voto de los miembros de la Comunidad Escolar.

ARTÍCULO 21

Corresponde al Consejo Escolar del Centro:

- a) Intervenir en la designación y cese del Director, a propuesta de la titularidad del Centro.

b) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos.

c) Resolver los asuntos de carácter muy grave planteados en el Centro en materia de disciplina de alumnos, que sean sometidos a su consideración por el Director.

d) Debatir y aprobar en las reuniones del consejo Escolar y a propuesta del titular, el presupuesto del Centro, en lo que se refiere tanto a los fondos provenientes de la Administración, como a las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de cuentas.

e) Aprobar y evaluar la Programación General del Centro que con carácter Anual elaborará el equipo directivo.

f) Proponer, en su caso, a la Administración, a través del titular del Centro, la autorización para establecer percepciones complementarias de los padres de los alumnos con fines educativos.

g) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del Centro y fijar las directrices para las actividades complementarias, visitas y viajes a propuesta del equipo directivo del Centro.

h) Establecer de acuerdo con el Director, los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el Centro pudiera prestar su colaboración.

i) Proponer el establecimiento de relaciones de colaboración con otros Centros, con fines culturales y educativos.

j) Aprobar, a propuesta del titular, el Reglamento de Régimen Interior.

k) Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y docentes.

ARTÍCULO 22

El Consejo Escolar se atenderá en su actuación, a las siguientes normas de procedimiento:

a) El Director convocará y presidirá sus sesiones ordenando, en su caso, las votaciones, en las que intervendrá con voto de calidad, dirimiendo los empates que, eventualmente pudieran producirse.

b) Las convocatorias irán acompañadas del oportuno Orden del Día, cuya elaboración corresponderá al Director. Cuando algún miembro del Consejo desee incluir algún asunto en el Orden del día, lo pondrá por escrito en conocimiento del Director, quien resolverá lo que considere más oportuno, salvo que la petición venga avalada por las firmas de, al menos, un tercio de

los miembros del Consejo, en cuyo caso será necesariamente incluido.

c) El Consejo se considerará válidamente constituido cuando asistan al mismo, al menos la mitad más uno de sus miembros.

d) Los acuerdos del Consejo serán adoptados por mayoría de los miembros presentes, salvo en los casos en que la normativa vigente, exija mayoría cualificada.

e) Los representantes de los alumnados no intervendrán en los casos de designación y cese del Director, ni en los de selección ni despido del profesorado.

f) El Consejo Escolar se renovará parcialmente cada dos años, sin perjuicio de que se cubran antes de dicho término las vacantes que se produzcan por los siguientes candidatos más votados.

g) el Consejo Escolar podrá organizar comisiones de trabajo con representación de los diferentes estamentos escolares.

ARTÍCULO 23

El Consejo Escolar se reunirá con carácter ordinario al menos, una vez al trimestre durante el curso escolar, y, con carácter extraordinario, siempre que sea convocado por su Presidente o cuando lo soliciten, al menos, los dos tercios de sus miembros.

ARTÍCULO 24

El equipo directivo es un órgano permanente de consulta y de asistencia a la Dirección, siendo sometido a su consideración por la titularidad cuantos asuntos crea oportunos para el eficaz desarrollo de la acción educativa del Centro.

ARTICULO 25

La composición del equipo directivo es la siguiente:

a) El Director de Infantil y Primaria.

b) El Director de Secundaría.

c) El Jefe de Estudios.

d) El Secretario.

ARTÍCULO 26

El Director del Centro convocará al equipo directivo siempre que lo estime necesario y singularmente cuando hayan de debatirse cuestiones relativas a:

- a)** Programación General del Centro.
- b)** La coordinación de todos los órganos, personas y medios que integran el Centro.
- e)** El estudio y la preparación de asuntos que hayan de someterse al Consejo Escolar, excepto los que correspondan exclusivamente al titular.
- d)** La resolución de asuntos de carácter grave planteados en materia de disciplina de alumnados y profesores.
- e)** Cualquier otra cuestión que sea planteada por el Director del Centro.

ARTÍCULO 27

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de éstos en el Centro y está integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el mismo, siendo presidido por el Director del Centro.

ARTÍCULO 28

Corresponden al Claustro de profesores las siguientes funciones:

- a)** Elegir sus representantes en el Consejo Escolar.
- b)** Formular propuestas para la elaboración, aplicación y evaluación del proyecto educativo del Centro.
- e)** Participar en la programación de las actividades docentes del Centro en el marco de la programación general, que, con carácter anual, elaborará el Equipo Directivo.
- d)** Establecer criterios sobre evaluación y recuperación de alumnados.
- e)** Elaborar un Plan de Recuperación de alumnados repetidores
- f)** Elevar propuestas a la Dirección sobre materiales y equipos didácticos.
- g)** Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica.

TÍTULO TERCERO

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

ARTÍCULO 29

La Organización y funcionamiento del Centro, respetando el ideario del mismo, vendrán determinados en la programación general, que con carácter anual, será aprobada por el Consejo Escolar.

ARTÍCULO 30

Con el fin de mejorar la organización y funcionamiento del Centro, se crean los diferentes órganos unipersonales específicos:

- a) Tutor o responsable de aula.
- b) Responsable de área, profesor especialista y profesor adscrito
- e) Coordinador de Etapa y Ciclo.
- f) en la Educación Secundaria Obligatoria, la organización quedará de la siguiente forma:

Primer ciclo: comprende los cursos 1º, 2º y 3º de ESO

Segundo ciclo: correspondiente a 4º de ESO. Este último ciclo, tiene un carácter fundamentalmente propedéutico y preparatorio para las enseñanzas postobligatorias.

ARTÍCULO 31

El tutor es el responsable inmediato y directo de la educación integral de los alumnos. Existirá uno por cada unidad docente, con todas las atribuciones que le confiere la ley. Tendrá las siguientes funciones:

- a) Orientar a los alumnos en el descubrimiento de los valores humanos de la vida y motivar una actitud responsable en su trabajo, tanto colectivo como individual.
- b) Ayudar al alumnado en su formación y en el uso de su libertad, respetando profundamente su conciencia.
- c) Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su actitud y responsabilidad en la

familia, el colegio y la sociedad.

d) Informar al alumnado de forma individual los resultados del periodo de cada evaluación comentando con él, sobre los resultados de la misma.

e) Responsabilizarse de la organización y marcha de las sesiones de evaluaciones.

f) Mantener contactos e informar de manera periódica a los padres de la marcha general del curso.

g) Responsabilizarse en la solución de los problemas que presentan los alumnados de su tutoría, colaborando con los demás profesores y los servicios y equipos que funcionen en el Centro.

ARTÍCULO 32

Responsable de área o profesor especialista, es el encargado de transmitir conocimientos a los alumnados de una materia o materias específicas.

Tendrá reuniones periódicas con otros responsables de la misma para coordinar objetivos dependiendo de Curso o Etapa.

ARTÍCULO 33

Coordinador de Etapa y Ciclo, que será el encargado de representar a Etapa y al Ciclo correspondiente.

Los coordinadores serán:

a) Dos para Educación Infantil: para el primer ciclo y para el segundo ciclo.

b) Dos coordinadores de Educación Primaria.

c) Dos coordinadores de Educación Secundaria

d) Dos coordinadores del Programa Bilingüe.

e) Jefe del Departamento de Orientación con las atribuciones que ello conlleva. El Centro en su Plan General del curso posee un plan específico de orientación, para atender a los alumnados de Educación Infantil y Primaria, coordinado por el propio Jefe de Departamento.

TITULO CUARTO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

ARTÍCULO 34

A la titularidad del Centro corresponden todos los derechos y obligaciones que se derivan de su condición, y fundamentalmente los que proceden del principio constitucional de creación y dirección de Centros docentes.

La titularidad del Centro podrá designar un representante que ejerza, con carácter temporal o permanente, las funciones propias de la misma.

Dicha representación podrá ser abocada por la titularidad en cualquier momento.

ARTÍCULO 35

Principios generales

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En la aplicación del presente decreto primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se adopten al amparo del presente decreto deberán tener carácter educativo.

La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los derechos y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa.

Al Director o directores del Centro le corresponden los derechos y obligaciones propias de su cargo y, de modo explícito, los previstos en la normativa vigente y los que le atribuye el presente Reglamento.

a) Corresponde al Director velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia del centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que corresponda a los alumnados, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar.

b) En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la incoación y resolución del procedimiento previsto en el procedimiento sancionador, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las sanciones en los términos que hayan sido impuestas.

c) Al director y al equipo directivo les ampara la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, en especial, en lo que se refiere el Capítulo I, arts. 5 y 6 y el Capítulo II, arts. 11.1 y 11.3.

ARTÍCULO 36

Son derechos de los profesores:

a) La intervención en el control y gestión del Centro, a través de su participación del Consejo Escolar.

b) El libre ejercicio de la función docente en el marco del respeto a los derechos y libertades que corresponden a los demás miembros de la Comunidad Educativa.

e) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

d) La retribución de su trabajo en los términos que establezca la legislación correspondiente.

e) La promoción y el perfeccionamiento profesional.

f) La formulación de propuestas y sugerencias al Director y a los restantes órganos de gobierno del Centro.

g) La petición, queja o recurso formulados razonadamente y por escrito ante el órgano de gobierno que en cada caso corresponda.

h) La aplicación de una metodología propia en el marco de la programación general del Centro.

i) Los profesores están amparados por la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, en especial, en lo que se refiere el Capítulo I, arts. 5 y 6

y el Capítulo II, arts. 11.1 y 11.3.

j) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

k) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional.

l) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.

m) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la colaboración de la comunidad educativa.

n) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para mejorarlo.

ñ) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar.

o) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al alumnado.

p) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.

q) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes.

r) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 37

1. Son deberes de los profesores:

a) El respeto a la titularidad del Centro y a sus representantes

b) El respeto al ideario del Centro, a su proyecto educativo y a las disposiciones previstas en el presente Reglamento y en cualquier otra norma que, debidamente aprobada, regule la vida del Centro.

e) El desempeño eficaz de las obligaciones derivadas de su condición de educadores.

d) El respeto a los derechos y libertades de los demás miembros de la Comunidad Educativa.

e) El cumplimiento de las obligaciones propias de su relación contractual.

f) Adoptar las medidas que estime conveniente para solucionar asuntos en materia de disciplina con la colaboración de la Dirección y el Jefe de Estudios.

g). Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnados, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta establecidas en el centro; pero también tendrán el deber de cumplirlas con esmero. Si existiese un incumplimiento reiterado y fragante, el profesorado podrá ser sancionado según el convenio colectivo vigente.

h) Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnados, fomentar la participación de estos en las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de dicho Plan.

i) El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta y las actividades incluidas en el Plan de Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará por que estas se atengan a la normativa vigente.

j) El Jefe de Estudios es el profesor responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas de los alumnados cometidas contra las citadas Normas de Conducta y de las sanciones impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores.

k) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación vigente.

l) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

m) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

n) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.

ñ) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia del centro.

o) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnados la atención inmediata que precisen.

p) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con la normativa vigente.

q) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnados e informar a los padres o tutores, cuando el alumnado es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia del centro.

r) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnados y en especial del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

s) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.

t) La tutoría de los alumnados, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.

u) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnados, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

v) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

w) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

x) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnados los valores de la ciudadanía democrática.

y) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.

a) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.

2. El personal docente, aparte de los deberes que por ley tiene, deberá cumplir las siguientes normas:

- 1) Asistir a clase con puntualidad
- 2) Justificar las ausencias en la forma que establecen las leyes
- 3) Asistir a los Claustros siempre que se le convoque.
- 4) Asistir a las reuniones de Etapa, Ciclo o Departamento, que convoquen los órganos unipersonales y que hayan sido aprobadas en el Plan Anual o en la Memoria Anual del Centro.
- 5) Mantener la permanencia en el Centro durante la jornada escolar.
- 6) Programar el trabajo escolar en coordinación con el equipo correspondiente y según las normas de funcionamiento pedagógico establecidas.
- 7) Asumir, una vez debatidos los acuerdos que sean dentro de la ley vigente.
- 8) Participar en la organización y estructuración del Centro.
- 9) Utilizar los medios tecnológicos (móvil, tableta o cualquier soporte informático) de forma responsable y siempre enfocado a la didáctica empleada dentro del aula.

ARTÍCULO 38

Se reconoce a los alumnados los siguientes derechos de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:

1. Todos los alumnados tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
2. Todos los alumnados tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.
3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:

- a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
- b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia.
- c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad.
- d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.
- e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole.
- f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
- g) A recibir orientación educativa y profesional.
- h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
- i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnados, y a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva.
- j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la normativa vigente.
- k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa vigente.
- l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnados, a partir del tercer curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.
- m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo.
- n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.

ARTÍCULO 39

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnados:

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:

1.º Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.

2.º Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.

3.º Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico.

4.º Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.

5.º Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias.

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente.

2. Además, son deberes de los alumnados:

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro educativo.

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.

e) En general, el mantenimiento, dentro y fuera del Centro, de una conducta

coherente con el ideario del Centro y con su Proyecto Educativo.

f) El cumplimiento del Presente Reglamento de Régimen Interior

g) queda explícitamente prohibido utilizar dentro del recinto escolar ropa inapropiada (gorros, cintas, capuchas...) y en general cualquier prenda de ropa que oculte el rostro impida reconocer al alumnado.

h) Utilizar de forma incorrecta el uniforme escolar, o llevar camisetas inapropiadas con publicidad. Hacer alarde de alguna situación no educativa. También la utilización de calzado deportivo con uniforme. Las mismas se llevarán con ropa de deporte cuando proceda.

ARTÍCULO 40

Los padres o tutores, cuando el alumnado es menor, en relación con la educación de sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos:

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.

e) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre los resultados de las mismas.

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto.

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa vigente.

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.

ARTÍCULO 41

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LODE:

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar.

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado.

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.

Son deberes de los padres en relación con el Centro:

a) El respeto al ideario del Centro, a su Proyecto educativo y a las disposiciones establecidas en este Reglamento y en cualquier otra norma, que, debidamente aprobada, regule la vida del Centro.

b) La cooperación, desde su posición de responsables de sus hijos en el proyecto educativo realizado por el Centro.

- c) Enviar a sus hijos al centro debidamente uniformados.
- d) Colaborar con el tutor o profesor apoyando las actividades complementarias de su hijo.
- e) enviar diariamente, con rigor y puntualidad a sus hijos y justificar las faltas debidamente documentadas.
- f) No permitir, excepto casos urgentes, la salida de sus hijos del centro, durante el horario lectivo y siempre que sea necesario, lo harán personalmente o personas debidamente autorizadas.
- g) Respetar los espacios educativos, entregando a los alumnos en la puerta del colegio y recogiendo en el mismo lugar. Queda expresamente prohibido que los padres accedan al centro en horario lectivo, salvo en casos que determine el profesorado y equipo directivo.
- h) Leer y conocer los informes, notas, circulares de la página web del centro y cuantas comunicaciones oficiales reciban, dando fe de haberlo recibido en los casos correspondientes.
- i) Mantenerse localizado durante las horas lectivas, para que en caso de necesidad urgente de comunicación o accidente de su hijo, tomar las medidas oportunas.
- j) Respetar las funciones del profesorado y equipo directivo, según se contempla en la Ley vigente y en especial la Ley 2/2010 de 15 de junio de la Autoridad del Profesor, así como respetar a todos los trabajadores del centro.
- k) Cuidar, respetar y hacer cuidar y respetar a sus hijos los libros de texto y otros materiales propiedad del Centro y en especial todos los materiales referentes al Programa “Accede” de la Comunidad de Madrid. Para ello nos remitimos a la Guía de cuidado y mantenimiento de recursos del Programa Accede, editado por la Dirección General Becas y Ayudas al Estudio.

ARTÍCULO 42

Son derechos del personal de administración y servicios, sin perjuicio de cuantos otros les otorgue la legislación vigente:

- a)** La intervención en el control y gestión del Centro, a través de su participación en el Consejo Escolar.
- b)** La celebración de reuniones, respetando el normal desarrollo de las actividades docentes del centro.
- d)** El respeto y consideración de sus personas y a las funciones que desempeñan, por parte de los demás elementos de la Comunidad Educativa.

e) La formulación de peticiones, quejas o recursos razonadamente y por escrito ante el órgano de gobierno del Centro que en cada caso corresponda.

f) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su integridad física y moral.

g) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la colaboración de la comunidad educativa.

h) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.

i) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las leyes educativas vigentes.

ARTÍCULO 43

Son deberes del personal de administración y servicios:

a) El cumplimiento de las normas generales que rigen la vida del centro y en particular el de las obligaciones estipuladas en su contrato.

b) El ejercicio legal y eficaz de las funciones que en cada caso les correspondan.

d) El respeto y el trato correcto hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa y a las instalaciones y equipos del Centro.

e) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa.

f) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar.

g) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal.

h) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.

ARTÍCULO 44

El incumplimiento por parte de los alumnados de los deberes que le son propios será considerado falta, la cual será tipificada y sancionada en su caso según el **Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de las Normas de Convivencia en los Centros docentes de la Comunidad de Madrid**, así como lo desarrollado en la **Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor**. Por ello, y según disponen los referidos ordenamientos legislativos, se desarrollan los siguientes artículos del presente REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR:

ARTICULO 45

Plan de Convivencia

1. El Plan de Convivencia será aprobado por el Consejo Escolar del centro y se incluirá en la Programación General Anual del centro. (P.G.A), informando así a la Inspección Educativa sobre el contenido del mismo.
2. El Plan deberá recoger todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro de Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario lectivo, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar. Asimismo deberán formar parte del Plan de Convivencia el conjunto de Normas de Conducta y actuación que sean de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas, para que reine en el centro un buen clima de convivencia, en especial las referidas en los artículos 12 , 13 y 14 del Decreto 32/2019 de 9 de abril.

ARTICULO 46

Normas de conducta

1. Las normas de conducta aprobadas en el presente Reglamento de Régimen Interior son las que a continuación describimos, teniendo en cuenta las siguientes obligaciones de los alumnados:
 - a) La asistencia a clase.
 - b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro.
 - c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumnado o a sus compañeros.
 - d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar.

e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal.

f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de clase.

g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y Profesores.

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.

2. El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan.

3. Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el citado Decreto 32/2019, la Ley 2/2010, de 15 de junio y el presente Reglamento de Régimen Interior del centro.

ARTICULO 47

1. Consejo Escolar,

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, al Consejo Escolar le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:

a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro.

b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración del plan de convivencia.

c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia.

d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro.

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, cuando el alumnado es menor, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

- f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnados.
- g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro.
- h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres.
- i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
- j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los artículos 12.4 y 13.1 del Decreto 32/2019.

2. Comisión de convivencia del Consejo Escolar

1. Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, por los sectores del mismo.

2. Formarán parte de la Comisión de convivencia el Director, el Jefe de Estudios, un Profesor, un padre de alumnado y un alumnado, cuando el alumnado tenga representación en el Consejo Escolar, y podrá actuar presidida por el Jefe de Estudios por delegación al efecto del Director del centro.

3. Las competencias de la Comisión, son las siguientes:

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.y otras medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro.

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las Normas de Convivencia.

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las Normas de Convivencia.

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.

f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones.

g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia.

h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con carácter general para todo el centro.

ARTICULO 48

Ámbito de aplicación

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 32/2019 y la Ley 2/2010, los actos contrarios a las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnados en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios.

Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnados realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal.

ARTICULO 49

Faltas de disciplina. Clasificación

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

ARTÍCULO 50

Faltas leves

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. Según nuestro Plan de Convivencia, son faltas leves:

- Las faltas injustificadas de puntualidad, sin justificar de dos sesiones.
- Intento de abandono del centro sin autorización.
- Faltas de normas elementales de educación.

- El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del Centro, del material de éste, o de los objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
- Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades.
- Uso inadecuado de internet en el centro, accediendo a páginas no permitidas por el docente en clase.
- Disputas entre compañeros en el Centro o sus inmediaciones.
- Asistir a clase sin material didáctico obligatorio.
- Utilizar teléfonos móviles, auriculares y otros dispositivos electrónicos, así como dispositivos multimedia incluso, sin hacer grabaciones o audios y también cuando el dispositivo esté encendido, en cualquier dependencia del centro haciendo alarde y mostrándolo. El teléfono será retirado por el docente y custodiado en la Secretaría del Centro hasta su recogida al final de la jornada escolar por parte de los padres o tutores legales del alumnado. En el caso de la Etapa de Educación Primaria, queda prohibido traer al centro por parte de los alumnos, el teléfono móvil, relojes o cualquier otro dispositivo electrónico que permita la grabación de imágenes, audios o videos dentro del Centro Escolar. El profesor o profesora que lo detecte, depositará el dispositivo en la Secretaría del Centro hasta su retirada por parte de los padres o tutores legales del alumnado al final de la jornada escolar, y le sancionará con una falta leve. Si el alumno de Educación Primaria lo utiliza para otros fines, será sancionado con falta grave, según se establece en el presente Reglamento de Régimen Interior.
- Acudir vestido con mensajes o símbolos que atenten contra la dignidad del resto de los miembros de la comunidad educativa. Llevar material escolar que muestre igualmente estos mensajes o símbolos.
- Consumir algún tipo de alimento en las aulas, especialmente pipas o chicles, en cualquier dependencia del centro.
- No ocupar su puesto escolar o salir de las aulas durante los intercambios de clase.
- Utilización de ropa inapropiada, gorros, cintas, capuchas y, en general, cualquier prenda de ropa que tape la cabeza o impida el reconocimiento del alumnado.
- Uso incorrecto de la uniformidad, incluso llevar otras camisetas o prendas impropias junto al uniforme. En el caso de que el alumnado deba cambiarse, se informará telefónicamente a los padres, dando éstos

permiso para que se produzca el cambio, siendo los padres o tutores legales los responsables de la decisión.

- Gritar en los pasillos, escaleras y aulas, así como en cualquier otra dependencia del centro.
- Realizar comentarios en la web o blogs del Centro y de los distintos departamentos, sin ninguna relación con la asignatura.
- Será sancionado igualmente con falta leve, el incumplir con las medidas higiénico sanitarias dictadas por las autoridades educativas y la Consejería con competencias en materia de salud. Todas las excepciones a esta norma de convivencia deben basarse en una prescripción médica.

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el Plan de Convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes:

a) Amonestación verbal o por escrito.

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro.

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la comisión de la falta.

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnados, prevista en el plan de convivencia del centro.

ARTÍCULO 51

Faltas graves

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas.

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio.

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad escolar.

- d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.
- e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
- f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
- g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.
- h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
- i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el citado decreto.
- j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
- k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen los resultados académicos.
- l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.
- m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. Asimismo, se sancionará con falta grave, el uso del teléfono móvil, relojes o cualquier otro dispositivo electrónico para realizar grabaciones, fotografías y audios dentro de cualquier estancia del Centro. Igualmente, se sancionará con falta grave la utilización de todos estos dispositivos en los controles escritos.
- n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:

- a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados.
- b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes.

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos.

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.

ARTÍCULO 52

Faltas muy graves

1. Son faltas muy graves las siguientes:

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro.

b) El acoso físico o moral a los compañeros.

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa.

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.

- i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
- j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
- k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
- l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de convivencia.
- m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:

- a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.
- b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro.
- c) Cambio de grupo del alumnado.
- d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez.
- e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
- f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumnado de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
- g) Expulsión definitiva del centro

ARTÍCULO 53

Inasistencia a las clases

1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios.
2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnados que superen el máximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua se concretarán para cada asignatura en la

correspondiente programación didáctica. En nuestro caso, en el supuesto de que el alumnado no asista al centro 10 días al mes durante tres meses en todas las áreas y materias, sean justificadas o no, se procederá a convocarle a una prueba especial en el mes de junio independientemente de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias a las que tienen derecho todos los alumnados. Asimismo, se abrirá protocolo de absentismo y se comunicará a las autoridades pertinentes en esta materia; la Comisión de Absentismo del distrito de Carabanchel. La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua.

ARTÍCULO 54

Distribución de competencias

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnados. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios.

3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes según el Decreto 32/2019:

- a) El tutor y los profesores del alumnado, para las medidas establecidas en las letras a) y b) del artículo 34.2.
- b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d) del artículo 34.2.
- d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f) del artículo 34.2.

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director del centro.

ARTÍCULO 55

Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales:

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:

- a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa.
- b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad docente cumpla con su función.
- c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones adecuadas.
- d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
- e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las consecuencias de los mismos.

2. No se podrá privar a ningún alumnado de su derecho a la educación obligatoria.

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés.

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumnado realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor.

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumnado, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas.

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la repercusión social en el entorno del alumnado creada por las conductas objeto de medidas correctoras.

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.

ARTÍCULO 56

Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales:

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas de convivencia del centro.

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumnado temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase.

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumnado que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa.

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumnado que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados.

ARTÍCULO 57

Criterios para la graduación de las medidas correctoras

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.

2. Se considerarán circunstancias atenuantes:

a) El arrepentimiento.

b) La ausencia de intencionalidad.

c) La reparación del daño causado.

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del conflicto.

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.

3. Se considerarán circunstancias agravantes:

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro.

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social.

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la comunidad educativa.

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios.

ARTÍCULO 58

Asunción de responsabilidades y reparación de daños

1. Los alumnados quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de corrección.

En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental del mismo.

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección.

ARTÍCULO 59

Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro.

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la conducta del alumnado perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumnado de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios.

3. Cuando concurren circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnados, sin carácter sancionador.

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnados menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnados mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar.

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos.

ARTÍCULO 60

Coordinación interinstitucional

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los centros podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias personales, familiares o sociales del alumnado a los padres o tutores, cuando el alumnado sea menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes.

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumnado siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el alumnado sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del alumnado que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.

3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumnado sea menor, y estos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumnado, así como el cumplimiento de los deberes de los progenitores.

ARTÍCULO 61

Principios generales para los procedimientos de intervención

1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del centro educativo.

2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de conflictos en el ámbito escolar.

3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y orientación psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras.

4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnados.

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas

leves, mientras que el procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy graves, teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 de este decreto.

ARTÍCULO 62.-

Definición y aspectos prácticos de las estrategias de prevención y resolución de conflictos

1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria para prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial para la convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnados.

2. La resolución de conflictos implica la utilización de una serie de herramientas que permitan manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnados, por medio de una decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y contexto en el que se desarrolla el conflicto.

3. Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se recogerán en el plan de convivencia de los centros educativos.

ARTÍCULO 63

Procedimiento disciplinario ordinario

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves.

2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumnado deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del director del centro.

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumnado con carácter previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades

complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores.

ARTÍCULO 64

Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 37.1 de este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma.

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos por parte del alumnado, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnados infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda.

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la corrección de sus alumnados tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata.

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario.

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.

ARTÍCULO 65

Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario

El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2, de este decreto.

ARTÍCULO 66

Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales

1. El director del centro, una vez oídos el alumnado o sus padres o tutores, cuando el alumnado sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumnado y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.

ARTÍCULO 67

Instrucción del expediente

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumnado y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores.

2. Los alumnados y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que establezca la normativa vigente.

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumnado, y a sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumnado menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumnado o sus padres reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente.

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumnado, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone.

5. El instructor dará audiencia al alumnado y, si es menor, también a sus padres o tutores, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso

de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por escrito.

ARTÍCULO 68

Resolución del expediente

1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores.

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumnado; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.

ARTÍCULO 69

Comunicaciones

1. Todas las citaciones a los alumnados o a sus padres o tutores, cuando el alumnado sea menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por comunicada.

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumnado es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora.

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumnado y, en su caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente.

ARTÍCULO 70

Reclamaciones

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de reclamación por el alumnado o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.

ARTÍCULO 71

Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas correctoras

1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor.

Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán complementadas con un plan de seguimiento del alumnado.

2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el tutor del profesorado que de clase al alumnado.

El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumnado. Dicha entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro.

3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos externos para la atención de los alumnados que hayan sido objeto de una medida correctora con expulsión de las clases.

4. El director podrá autorizar al alumnado la asistencia al centro para realizar las pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumnado a la asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales.

ARTÍCULO 72

Plazos de prescripción

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.

2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado.

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.

ARTÍCULO 73

Cláusula Derogatoria.

1. Cualquier norma o disposición que con anterioridad o en lo sucesivo se dicte en el Centro deberá ajustarse a lo establecido en este articulado y conforme a la citada Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, así como al Decreto 32/2019 de 9 de abril.

2. Queda, por tanto, derogada cualquier norma o reglamentación actualmente existente, o sin vigencia cualquier otra que se apruebe, en todo aquello que se oponga a las previsiones contenidas en el presente Reglamento de Régimen Interior.

3. El presente Reglamento de Régimen Interior fue aprobado por el Consejo Escolar del Centro Ntra. Sra. De los Dolores en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2024, entrado en vigor ese mismo día.

ARTÍCULO 74

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior de 10 de junio de 2021.

ANEXO I AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

IDEARIO DEL COLEGIO N.S. DOLORES

1. El Colegio Nuestra Señora de los Dolores se define como un centro educativo laico que respeta el pluralismo de la sociedad y no hará discriminación por motivos ideológicos o religiosos, limitándose a desarrollar y potenciar la formación humana.
2. El Colegio entiende que la familia es un factor educativo de primer orden y necesario para el desarrollo armónico del alumnado/a y en consecuencia debe asumir la dinámica de sus procesos de educación e instrucción. Conceptuamos a los padres como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, respetamos sus posturas personales y promovemos el diálogo franco y directo entre docentes y alumnados en la consecución de los valores enunciados por el centro educativo.
3. Concebimos el Colegio como una comunidad educativa formada por Profesores-Alumnados-Padres, en la que prima el trabajo en equipo sobre el individual y la acción organizada de sus miembros. Ello favorece la superación vital de los alumnados/as y de toda la comunidad educativa.
4. La formación que se ofrece a los alumnados —humana, intelectual, social, estética y deportiva— se refiere a todos los aspectos de la personalidad. Se fomenta al amor a la verdad y a la libertad; el trabajo; el respeto, la delicadeza y la calidad humana en el trato con los demás; y los detalles prácticos de orden, puntualidad, limpieza y cuidado de las cosas materiales.
5. El Colegio defiende que cada edad psicológica de los alumnados está sujeta a unos mecanismos de cambio peculiares y presenta unas coordenadas que le son propias, lo que requiere un conocimiento de ello por parte de los profesionales y un tratamiento adecuado.
6. El aprendizaje es un proceso continuo, secuenciado y compacto que debe ser realizado de un modo científico presidido por el humanismo.
- 7 El quehacer educativo de nuestro Centro comprende los contenidos exigidos en los distintos niveles, y se complementa con actividades culturales, deportivas, artísticas, manuales, etc., que ayudan a conseguir la formación completa de los alumnados. Es importante para este Centro el amor y la comunión con la naturaleza, la elegancia y corrección en las maneras; este ideal es una posibilidad inherente a la propia naturaleza del hombre, por lo que nos proponemos a potenciarla.
- 8 El Colegio N. S. Dolores declara al alumnado/a como protagonista de su propia instrucción y educación a través de procesos voluntarios e intencionales. El Centro entiende como educación el grado de maduración personal capaz de llevar a la realización de su proyecto personal vital sin más mediatización que la necesaria adaptación al medio social donde se desenvuelva.